

Žadatel:

Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážení,

ve smyslu § 13 a násl. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám o poskytnutí *Smlouvy o výkonu funkce jednatele Nemocnice Kadaň*, která byla uzavřena s MUDr. Bc. Petrem Hossnerem, MBA na základě jeho jmenování do této funkce usnesením Rady města ze dne 10. 11. 2016. Toto jmenování náleží Radě města ve funkci Valné hromady akciové společnosti se 100% podílem města a odměna jednatele této společnosti je vyplácena z veřejných prostředků. To zakládá právo občanů vědět, za jakých podmínek byly tyto finanční prostředky použity.

S pozdravem

V Kadani dne 7. 4. 2025

Kadaň

Městský úřad Kadaň
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
tel.: +420 474 319 500, 501
www.mesto-kadan.cz

Odbor tajemníka úřadu

Váš dopis zn.:
Ze dne: 7.4.2025

Číslo jednací: MUKK/16324/2025
Spisová a skartační značka: 51.3/S10

Vyřizuje: Ing. Zdeněk Vaško
Tel.: + 420 474 319 507
E-mail: tajemnik@mesto-kadan.cz

V Kadani dne: 15.4.2025

Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 7. dubna 2025 jsme obdrželi Vaši žádost o zaslání informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zaevidovanou pod MUKK/16324/2025, a na základě této žádosti vám v příloze zasíláme požadovanou smlouvu.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Vaško
tajemník úřadu



13783/16

Smlouva o výkonu funkce jednatele

Podle § 59 a násl. Zákona 90/2012 Sb., obchodních společností a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále je „ZOK“),

uzavřená mezi

firmou: Nemocnice Kadaň, s. r. o., se sídlem: Kadaň, Golovinova 1559, IČ 25479300
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 20011
zastoupena za jediného společníka Městem Kadaň IČ: 00261912 se sídlem Městský úřad
Kadaň, nám. Míru 1, 432 01 Kadaň, starostou města Kadaň PaedDr. Jiřím Kulhánkem

(dále jen firma)

a

jednatel : MUDr. Bc. Petrem Hossnerem, MBA, nar. [REDACTED] trvale bytem Kadaň,
[REDACTED]

(dále jen jednatel)

Rozhodnutím jediného společníka Města Kadaň shora uvedené společnosti ze dne 10.11. 2016 usnesením č. 895 /2016 učiněným při výkonu působnosti valné hromady byl jmenován do funkce jednatele společnosti Nemocnice Kadaň, s.r.o. MUDr. Bc. Petr Hossner, MBA. Od 11. 11. 2016. Jednatel bude vykonávat svou funkci v souladu s právními předpisy zejména dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v pl. znění.

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je sjednání výkonu funkce statutárního orgánu společnosti s ručením omezeným - jednatele (dále jen funkce).

Firma se zavazuje platit jednatele za výkon funkce odměnu (jak je definována níže).

Jednatel zavazuje při výkonu své funkce dodržovat veškeré právní předpisy a usnesení valné hromady. Jednatel vykonává tuto činnost samostatně, tak jak stanoví zakladatelská listina o založení společnosti a je povinen při výkonu funkce jednatele jednat s veškerou odbornou péčí. Jednateli náleží v celém rozsahu vedení společnosti.

Jednatel je vázán zákazem konkurence tak jak je specifikován v § 199 zákona č. 90/2012., v platném znění.

Výkonem funkce jednatele se rozumí zejména:

- zajišťovat obchodní vedení společnosti
- svolávat valnou hromadu, respektive radu města, která plní úkoly společníka při výkonu působnosti valné hromady a informovat ji o záležitostech společnosti
- vyhotovovat zápisy z valných hromad
- zajišťovat řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, sestavování účetní závěrky
- vést seznam společníků
- hájit zájmy společnosti při sjednávání smluv
- předkládat Krajskému soudu v Ústí nad Labem potřebné dokumenty do sbírky listin, na žádost společníka společnosti informovat společníka o věcech společnosti a umožnit mu nahlížení do dokladů společnosti,
- zastupovat společnost ve vztahu k třetím osobám
- podávat řádně a včas daňová přiznání
- podávat návrhy na zápis změny skutečností v obchodním rejstříku a vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl, že došlo ke změně společenské smlouvy společnosti na základě jakékoliv právní skutečnosti, úplné znění společenské smlouvy společnosti a uložit je spolu s listinami prokazující změnu do sbírky listin obchodního rejstříku,
- zveřejňovat snížení základního kapitálu
- dodržovat pokyny a zásady uložené radou města, která plní úkoly společníka při výkonu

působnosti valné hromady

- podat návrh na zahájení insolvenčního řízení, sestavit seznam majetku úpadce
- činit prohlášení o majetku společnosti, jakožto osoby povinné před soudem v exekučním řízení včetně sdělení předkupních práv k podniku a poskytování součinnosti správci podniku dle příslušných ustanovení zákona č. 99/1963., občanský soudní řád v platném znění §§ 251 až 351a o výkonu rozhodnutí a zákona č. 120/2001 Sb. v platném znění exekuční řád.

II.

Čas plnění

Po celou dobu výkonu funkce, tj. ode dne jmenování až do doby odvolání z funkce jednatele, či do doby projednání odstoupení z funkce jednatele radou Města Kadaně (popř. do doby jmenování insolvenčního správce) v termínech ukládaných právními předpisy a pokyny rady Města Kadaň provádět jednotlivé úkony specifikované v čl. I. této smlouvy.

III.

Místo výkonu funkce

Místem výkonu funkce jednatele bude především sídlo firmy, tj. Kadaň, Golovinova 1559, pokud z jiných závažných důvodů nevyplyne nutnost provést úkony mimo sídlo firmy.

IV.

Odměna za výkon funkce jednatele

Za výkon funkce jednatele se sjednává měsíční odměna [REDACTED] splatná na účet jednatele vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce.

Mimo sjednanou odměnu má jednatel nárok na cestovní náhrady, týkající se jízd mimo sídlo firmy spojených s výkonem funkce jednatele

V.

Zákaz konkurence a odpovědnosti jednatele při výkonu jeho funkce

Jednatel je povinen vykonávat funkci osobně, s péčí řádného hospodáře a nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí a dodržovat zákonný zákaz konkurence, tj. nevyvíjet činnost či aktivity, které se mohou dostat do střetů se zájmy společnosti a jsou vyjmenované v § 199 zák.č.90/2012 Sb., v platném znění i §§ 51 až 57 téhož zákona.

Bez svolení všech společníků jednatel nesmí:

- Podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovat obchody společnosti pro jiného,
- Být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s podobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern nebo účast se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.

Jednatel odpovídá firmě za škodu vzniklou v důsledku porušení povinností jednatele.

Jedná se o objektivní odpovědnost, již se může jednatel zprostit pouze pokud prokáže, že jednal s péčí řádného hospodáře (viz zejména § 51 až §57 zák.č.90/2012 Sb. v pl.znění a §2913/2 zák.č. 89/2012 občanský zákoník v platném znění).

Jednatel neodpovídá společnosti za škodu vzniklou v důsledku plnění pokynů valné hromady (rady města), které jsou v rozporu s právními předpisy. Jednatel v případě zjištění rozporu mezi pokynem a platnými právními předpisy je povinen na tuto skutečnost upozornit firmu respektive radu Města Kadaň. Odpovědnost jednatele se řídí § 51 až §57 a §194 až §199 zák.č.90/2012 Sb. v platném znění.

Jednatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o kterých se dozvěděl při výkonu funkce a jejichž poskytnutí třetí osobě by mohlo přivodit společnosti nebo jejím společníkům újmu. Jednatel se zavazuje nevyužít jakékoliv informace, jež se dozvěděl při výkonu funkce, k jinému účelu, než k plnění svých povinností dle této smlouvy a příslušných právních předpisů. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku zůstává v platnosti i po ukončení této smlouvy.

Při ukončení výkonu funkce jednatele z jakéhokoliv důvodu vrátí jednatel společnosti neprodleně veškeré dokumenty týkající se společnosti (smlouvy, korespondenci, účetní doklady, faktury, plné moci atd.). Dále jednatel vrátí společnosti veškeré předměty a jiné věci, které obdržel od společnosti v souvislosti s výkonem své funkce.

VI.

Ostatní ujednání

Jednatel je povinen a oprávněn chránit práva a oprávněné zájmy firmy, a to v rozsahu stanoveném právními předpisy a pokyny rady Města Kadaně.

V případě nemožnosti vykonávat funkci jednatele, zejména pro delší nemoc či podobné skutečnosti, je jednatel povinen firmu o této skutečnosti ihned informovat a podle svých sil zajistit, aby nedocházelo k poškození firmy.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou počínaje dnem nabytí účinnosti této smlouvy do dne, ve kterém jednatelem zanikne funkce jednatele.

V ostatních případech platí obecně závazné předpisy zejména příslušná ustanovení zákona č.90/2012 Sb.(zákon o obecních korporacích a družstvech) a zákona č.89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění. V souladu s §59 odst. 2 zák.č. 90/2012 Sb. podléhá tato smlouva schválení radou Města Kadaně.

Tato smlouva je provedena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

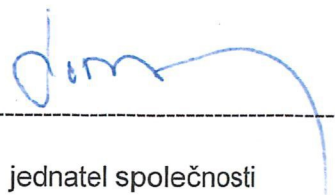
Jakékoli změny této smlouvy musí být provedeny v písemné formě chronologicky číslovanými dodatky.

V Kadani dne : 11.11. 2016




starosta města Kadaně

PaedDr. Jiří Kulháněk


jednatel společnosti

MUDr. Bc. Petrem Hossnerem, MBA